

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1688/2535

นาง ศิริเพ็ญ พันธุ์สุ ผล
นาง อัมพร นาคศ รี จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 245, มาตรา 247

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 25

ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เต็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงไม่ประสงค์เข้าดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 ส่วน ทนายจำเลยทั้งสามขอถอนตัวจากการเป็นทนายของจำเลยที่ 1 แต่ในชั้นอุทธรณ์ และฎีกาทนายจำเลยกลับอุทธรณ์และฎีกาในฐานะทนายจำเลยทั้งสามและศาลชั้นต้น มีคำสั่งรับอุทธรณ์และฎีกาตลอดจนศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 จึง เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาชอบที่จะยกอุทธรณ์และฎีกาของจำเลยที่ 1 กับยกคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ด้วย โจทก์ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมซื้อขาย ที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับจำเลยที่ 3 แม้จะถือว่าจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ฎีกา ด้วย แต่เมื่อเป็นคดีเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ศาลฎีกาชอบที่จะ ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 245(1) ประกอบด้วย มาตรา 247.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ศาลเพิกถอนการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2528 ระหว่างจำเลยทั้งสาม และให้จำเลยทั้งสามขอเพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสามให้การทำงานของตัวเองกันว่า การซื้อขายที่ดิน ทำโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนไม่ทราบว่าทำให้โจทก์เสียเปรียบ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดปรากฏตามคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.210/2529 ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นหมายเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 มาเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงไม่ประสงค์เข้าดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับที่ 3 ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2528

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่เข้ามาว่าคดีแทนจำเลยที่ 1 ส่วนนายจำเลยทั้งสามขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตแล้ว แต่เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้แล้วนายจำเลยดังกล่าวได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในฐานะทนายจำเลยทั้งสามศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับ

อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ด้วยเป็นการไม่ชอบ ในชั้นฎีกาทนายจำเลยยื่นฎีกาในฐานะทนายจำเลยทั้งสาม ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเป็นการไม่ชอบเช่นกัน คดีคงมีปัญหาค้างต้องวินิจฉัยต่อไประหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ที่ 3...พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2528 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชำระหนี้ตามเช็คจำนวน 500,000 บาท ปรากฏตามคดีหมายเลขแดงที่ 1431/2529 ของศาลชั้นต้น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2528 จำเลยที่ 1 ที่ 2 จดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 2 เป็นนายทหารอากาศและเป็นสามีจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นภรรยานายทหารอากาศและจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีบ้านพักอยู่ในบ้านพักของทางราชการด้วยกัน นางชฎาธาร จินดาพยานโจทก์เคยเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชำระหนี้ตามเช็คต่อศาลชั้นต้นและจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 3 ดำเนินคดีแทนในคดีที่นางชฎาธารฟ้อง มีปัญหาว่าจำเลยที่ 3 รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วยหรือไม่ จำเลยที่ 3 เบิกความว่า จำเลยที่ 3 ซื้อโดยสุจริต ไม่ทราบว่าเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 เสียเปรียบ เห็นว่า จำเลยที่ 3 เป็นภรรยานายทหารอากาศและจำเลยที่ 2 เป็นนายทหารอากาศมีบ้านพักอยู่ในบ้านพักของทางราชการก็จริง แต่ในปัญหาเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 3 ไม่น่าจะรู้ไปหมดทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องหนี้สิน จำเลยที่ 1 ที่ 2 คงไม่บอกให้ผู้อื่นได้รู้ความจริง แต่ในเรื่องทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ก็เบิกความยืนยันว่าทราบว่าจำเลยที่ 1 มีที่ดินอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และถือหุ้นอยู่ในบริษัท ซี.ไอ.ซี.อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 84,000,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 2 ก็เบิกความยืนยันในข้อนี้ และข้อเท็จจริงดังที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 เบิกความนายรัชฎา ญาณหารพยานโจทก์และเป็นทนายโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านว่า โจทก์บอกพยานว่าจำเลยที่ 1 ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ซี.ไอ.ซี. อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดจำนวน 84,000,000 บาท นางชฎาธาร จินดาพยานโจทก์อีกปากหนึ่ง เบิกความตอบคำถามค้านว่า พยานทราบว่าจำเลยที่ 1 มีที่ดิน

1. เหตุที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกอุทธรณ์และยกฎีกาของจำเลยที่ 1 เพราะเมื่อทนายจำเลยทั้งสามขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ 1 แล้ว ทนายความจึงไม่มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาแทนจำเลยที่ 1 ที่ศาลชั้นต้นสั่งรื้ออุทธรณ์และฎีกาของจำเลย

ที่ 1 จึงไม่ชอบ และเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาเกี่ยวกับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ศาลฎีกาจึงต้องยกคำพิพากษานั้นด้วยนั่นเอง 2. เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 939/2530 วินิจฉัยว่า"เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 5 แล้ว เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ขอเข้าว่าคดี หรือมีคำขอให้จำหน่ายคดีศาลยอมดำเนินกระบวนการพิจารณาสำหรับจำเลยที่ 5 ต่อไป" ดังนั้นเมื่อคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1688/2535 นี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ประสงค์เข้าดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 ศาลจึงต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ต่อไปเหมือนคดีแพ่งอื่นทั่วไป หาใช่ว่าคำสั่งของศาลที่พิทักษ์ทรัพย์บุคคลใดเด็ดขาดและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ประสงค์ดำเนินการแทนบุคคลนั้นจะทำให้คดีแพ่งที่ค้างพิจารณาเกี่ยวกับบุคคลนั้นยุติไปเลยไม่เพราะพระราชบัญญัติล้มละลายและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิได้บัญญัติทำนองนั้นแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าหากศาลพิพากษาให้คู่ความที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นฝ่ายชนะคดีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็สามารถบังคับคดีตามผลแห่งคำพิพากษาเพื่อรวบรวมทรัพย์สินจากผลของคำพิพากษานั้น เข้ากองทรัพย์สินของผู้ล้มละลายได้เท่านั้น แต่หากศาลพิพากษาให้คู่ความนั้นแพ้คดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งนั้น ก็ต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยอาศัยคำพิพากษาคือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 91. ทวีประจวบลาภ.